

**Nr. 103 Der Reichsminister der Justiz an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern, das Auswärtige Amt, den Reichs- und Preußischen Wirtschaftsminister, den Reichs- und Preußischen Arbeitsminister, den Reichsminister der Finanzen, den Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten und den Stellvertreter des Führers. 19. Juni 1936**

*R 5101/23542, Bl. 79–84 Umdruck<sup>1</sup>  
Druck: SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 169–173*

*Beginn:*

*Beginn:*

[Vorüberlegungen zu einer Reform des Ehescheidungsrechts und von Teilen des Familienrechts]

I. Die Frage, ob das Ehescheidungsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs noch den heutigen Volksanschauungen entspricht oder in welcher Weise es verbesserungs- oder ausbaubedürftig erscheint, wird in der Öffentlichkeit schon seit geraumer Zeit erörtert. Im Vordergrund des Interesses steht die Frage, ob die Ehescheidung, die heute – von dem Fall der unheilbaren Geisteskrankheit abgesehen<sup>2</sup> – nur bei schuldhaftem Verhalten eines Ehegatten möglich ist, auch ohne Vorliegen eines Verschuldens lediglich auf Grund einer sogenannten „objektiven Ehezerrüttung“ zugelassen werden soll. Des weiteren ist vorgeschlagen worden, die sogenannten absoluten Ehescheidungsgründe (Ehebruch, Lebensnachstellung, böslliche Verlassung) zu beseitigen und jede Scheidung von dem Vorliegen einer – verschuldeten oder unverschuldeten – Ehezerrüttung abhängig zu machen, so daß z. B. eine Ehe unter Umständen auch trotz erwiesenen Ehebruchs des Beklagten aufrechterhalten werden könnte. Sodann ist die Behandlung der Mitschuldfrage vielfachen Beanstandungen begegnet, namentlich in Fällen, in denen die Schuld des einen Ehegatten die des anderen in erheblichem Maße überwiegt. Schließlich wird auch die Regelung der Unterhaltsfrage und die rechtliche Behandlung der aus der Ehe stammenden Kinder als zu starr und den Bedürfnissen des Lebens zu wenig entsprechend bezeichnet. Der gesamte Fragenkreis ist auch von dem Familienrechtsausschuß der Akademie für Deutsches Recht eingehend erörtert worden<sup>3</sup>; zu einer vollen Einigkeit der Meinungen ist es dabei nicht gekommen. Auch die von dem Vorsitzenden des Ausschusses, Rechtsanwalt Dr. Mößmer in München<sup>4</sup>, in der Schriftenreihe der Akademie veröffentlichten gesetzgeberischen Vorschläge<sup>5</sup> gehen, wenn sie auch im großen und ganzen auf den Ausschußverhandlungen aufbauen, zum Teil selbständige Wege.

1) Nach Lage der Sache scheint mir der Zeitpunkt gekommen, in dem sich die Reichsregierung mit dem Scheidungsproblem und mit Umfang und Inhalt einer Reform zu befassen haben wird. Dabei wird von folgenden Erwägungen auszugehen sein: Die Ehe bildet – und zwar gerade und

<sup>1</sup> Reinkonzept in: R 22/472, Bl. 13–20; s. auch APK II 3, Reg. Nr. 30972. Das Schreiben stieß die amtl. Erörterung einer Reform des Scheidungsrechts an, deren Ergebnisse zwei Jahre später Aufnahme ins EheG vom 6. 7. 1938 (RGBl. I S. 897) fanden; vgl. SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. XXIX.

<sup>2</sup> S. unten Anm. 9.

<sup>3</sup> Der Familienrechtsausschuß der ADR war im Herbst 1933 eingesetzt worden und am 6./7. 3. 1934 zu seiner ersten Sitzung zusammengetreten. Druck der Protokolle und sonst. Materialien aus der Arbeit des Ausschusses: AKADEMIE FÜR DT. RECHT III/2, S. 57–395.

<sup>4</sup> Dr. iur. Ferdinand Mößmer (1893–1974): Rechtsanwalt, Präs. der Anwaltskammer München. Biograph. Notiz s. SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 48f.; zur Tätigkeit als Ausschußvors. ebd. S. 3f.

<sup>5</sup> NEUGESTALTUNG DES DT. EHESCHIEDUNGSRECHTES. Vorschlag, vorgelegt von dem Vors. des Familienrechtsausschusses der Akad. für Dt. Recht, Rechtsanw. Dr. Ferd. Mößmer (Schriften der ADR, hg. v. H. Frank), Berlin [1936], 84 S. Faksimiledruck: AKADEMIE FÜR DT. RECHT III/2, S. 743–824.

vor allem vom nationalsozialistischen Standpunkt aus – die Grundlage des Staatslebens und der Volksgemeinschaft<sup>6</sup>. Volk und Staat haben deshalb ein Interesse daran, von dem Institut der Ehe alles fernzuhalten, was ihr Wesen und ihre Bedeutung in den Augen der Menschen verringern und die Vorstellung von der grundsätzlichen Unauflöslichkeit des Ehebandes im Bewußtsein der Volksgenossen abschwächen oder verwischen könnte. Das wäre aber der Fall, wenn die Regelung praktisch zu einer wesentlichen Erleichterung der Ehescheidung und damit zu einer starken Zunahme der Ehescheidungsziffern führen müßte. Meines Erachtens kann es keinem Zweifel unterliegen, daß überall da, wo die Ehegatten ohne nennenswerte Schwierigkeit die vorzeitige Lösung des Ehebandes erreichen können, das Verantwortungsbewußtsein der Menschen und das Gefühl dafür schwindet, daß Eheleute in guten und bösen Tagen zueinander halten und versuchen müssen, auch über innere Krisen ihres Ehelebens nach Möglichkeit hinwegzukommen. Aber auch nach anderen Richtungen würde eine wesentliche Erleichterung der Scheidung bedenkliche Folgen nach sich ziehen. Infolge der Auflösung der Ehegemeinschaft und der Notwendigkeit des Getrenntlebens der Beteiligten entstehen Kosten, die besser anderen, volkswichtigeren Zwecken zugeführt werden sollten; erhebliche Werte gehen damit der Gemeinschaft zwecklos verloren. Der Spartrieb und die Sparmöglichkeiten werden eingeschränkt; die Steuerquellen fließen weniger reichlich; die Fürsorgelasten steigen. In Mitleidenschaft gezogen werden vor allem auch die aus der Ehe hervorgegangenen Kinder, die Zukunft unseres Volkes.

Geht man hiervon aus, so erscheint mir – ohne mich schon heute irgendwie festlegen zu wollen – die Frage berechtigt, ob nicht der Einführung eines neuen Ehescheidungsgrundes der „objektiven Zerrüttung“, zum mindesten in dieser Allgemeinheit, beachtliche Bedenken entgegenstehen<sup>7</sup>. Ich darf darauf hinweisen, daß die Gerichte schon bisher den Scheidungswünschen der Parteien ziemlich weit entgegengekommen sind und daß daher die Zahl der Ehescheidungen erheblich zugenommen hat. Während vor dem Kriege auf 100 000 Einwohner durchschnittlich 20 Scheidungen im Jahr entfielen, ist diese Zahl im Jahre 1919 auf 35, im Jahre 1920 auf 59,1, im Jahre 1921 auf 62,9 gestiegen; in den Jahren 1922 bis 1928 blieb sie unter 60; in den Jahren 1929 bis 1933 betrug sie 61,6; 63,3; 61,8; 65; 65,1; im Jahre 1934 ist die Zahl der Scheidungsfälle von 42 485 im Vorjahre auf 54 402 Fälle, also um 28,8 der vorigen Zahl gestiegen, hat also sogar die bisherigen Rekordziffern von 1921 und 1932 (39216 und 42 202) um ein Beträchtliches überschritten.

Angesichts dieser Entwicklung wirft sich die Frage auf, ob nicht schon das geltende Recht eine im großen und ganzen ausreichende Handhabe bietet, berechtigten Scheidungsanträgen zu entsprechen. Hinzu kommt, daß bei Einführung des Scheidungsgrundes der objektiven Zerrüttung mit einer weiteren erheblichen Steigerung würde gerechnet werden müssen. Rechtsanwalt Mößmer selbst erwartet eine „gewaltige Flut von Ehescheidungsverfahren“ (S. 84 seiner Schrift<sup>8</sup>). Meines Erach-

<sup>6</sup> Vgl. aus dem Geleitwort von Hans Frank zu den Vorschlägen Mößmers (o. Anm. 5), S. 3f.: „Im Lichte nationalsozialistischer Weltanschauung erschöpft sich das Wesen der Ehe nicht in jener abstrakt-ethischen Besonderheit, die *einzig in unserem Kulturkreis anerkannte dauernde Geschlechts- und Lebensgemeinschaft zweier Einzelmenschen zu sein*, sie ist vielmehr die *Urzelle völkischen Lebens und der Grundpfeiler deutsch-völkischer Kultur*. Das wesentliche Interesse der Volksgemeinschaft am Institut der Ehe liegt darin, daß sie die sicherste Grundlage zur *Schaffung und Erhaltung einer deutschblütigen erbgesunden Bevölkerung* durch gesunden volksbewußten Nachwuchs ist.“ – Entspr. hatte der Familienrechtsausschuß der ADR folg. Definition von Ehe formuliert, die als Präambel auch seinem Gesetzesvorschlag voranstand: „Ehe ist die von der Volksgemeinschaft anerkannte, auf gegenseitiger Treue, Liebe und Achtung beruhende dauernde Lebensgemeinschaft zweier rassegleicher, erbgesunder Personen verschiedenen Geschlechts zum Zweck der Wahrung und Förderung des Gemeinwohls durch einträchtige Zusammenarbeit und zum Zweck der Erzeugung rassegleicher, erbgesunder Kinder und ihrer Erziehung zu tüchtigen Volksgenossen.“ Zit. ebd. S. 11f., 65.

<sup>7</sup> Der auf den Ausschlußberatungen aufbauende Gesetzesvorschlag Mößmers (o. Anm. 5, S. 65–67) sah die weitgehende Ersetzung des Schuld- durch das Zerrüttungsprinzip vor. Ein Ehegatte sollte nicht nur bei schuldhaftem Verhalten des Partners die Scheidung beantragen können, sondern nach § 8 des Entw. immer dann, „wenn aus einem sonstigen Grund das eheliche Verhältnis so tief zerrüttet ist, daß die Wiederherstellung einer dem Wesen der Ehe entsprechenden Lebensgemeinschaft nicht mehr erwartet werden kann“.

<sup>8</sup> Aus Mößmers Schlußbemerkung: „Der Familienrechtsausschuß ist sich darüber vollkommen im klaren, daß die Annahme der vorgeschlagenen Ehescheidungsbestimmungen zunächst eine gewaltige Flut von Ehescheidungsverfahren auslösen wird. Er sieht jedoch hierin nicht einen Mangel der Vorschläge. Im Gegenteil, er hält die Lösung einer großen Anzahl völlig zerrütteter

tens wird zu untersuchen sein, ob nicht angesichts der erwähnten Grundeinstellung der Gerichte die Gefahr besteht, daß eine Scheidung wegen objektiver Ehezerrüttung auch in Fällen ausgesprochen wird, in denen an der Berechtigung einer vorzeitigen Eheauflösung, zum mindesten in einem erheblichen Teil der Fälle, ernste Zweifel bestehen können (z. B. schon dann, wenn die Temperamente und Neigungen der Eheleute voneinander abweichen, wenn sie in ihren Anschauungen auf religiösem, künstlerischem und dergl. Gebiet nicht harmonisieren, wenn der Mann glaubt mit seiner rascher als er selbst gealterten Frau „nicht mehr leben zu können“, wenn Krankheiten und Not die Stimmung im Hause herunterdrücken, wenn der die Scheidung begehrende Teil die Zerrüttung selbst schuldhaft herbeigeführt oder doch nichts zur Erhaltung des ehelichen Einklangs getan hat). Ergibt diese Prüfung, daß mit großer Wahrscheinlichkeit mit einer starken Zunahme der Ehescheidungen gerechnet werden muß, und zwar auch in Fällen, in denen sich eine rechte Ehe eigentlich erst beweisen müßte, dann ist es mir zweifelhaft, ob der Gedanke einer solchen Regelung – mindestens in diesem Ausmaß – noch weiter verfolgt werden sollte.

Im einzelnen bemerke ich noch folgendes:

Wenn gesagt worden ist, daß die Volksgemeinschaft kein Interesse an der Aufrechterhaltung innerlich morscher und zerrütteter Ehen habe, so ist dies zweifellos richtig; es wird aber zu fragen sein, ob es nicht – gerade vom Standpunkt der Volksgemeinschaft aus – noch wesentlich bedeutungsvoller ist, daß sich nicht in der Bevölkerung die Meinung festsetzt, eine Ehe werde im Dritten Reich, weil wesentlich leichter auflösbar, als eine weniger feste Lebensbindung angesehen als in früheren Zeiten.

Nachzuprüfen ist auch die vielfach gehörte Auffassung, daß durch die Einführung der objektiven Zerrüttung die bekannten „Fiktivprozesse“ beseitigt werden würden. Mir scheint dies zweifelhaft. Wer keine durchschlagenden Ehescheidungsgründe hat, wird solche nach wie vor zu konstruieren versuchen; der Unterschied wird dann nur darin bestehen, daß die Parteien nicht mehr wie bisher einen Ehebruch, sondern sonstige Zerrüttungstatbestände fingieren.

Ob eine Beseitigung der absoluten Ehescheidungsgründe eine nennenswerte Verringerung der Scheidungsfälle zur Folge haben würde, erscheint mir fraglich. Im übrigen wäre noch zu prüfen, ob nicht einer solchen Regelung schwerwiegende Gesichtspunkte grundsätzlicher Art entgegenstehen (kann einem Ehegatten zugemutet werden, mit dem anderen Teil, der die Ehe gebrochen hat, die eheliche Gemeinschaft wieder aufzunehmen?).

2) Unter den Tatbeständen, die häufig als Anlaß einer Ehezerrüttung angeführt werden, spielt die sogenannte Hysterie eine besondere Rolle. Meines Erachtens wird geprüft werden müssen, ob für den Fall, daß man die objektive Zerrüttung in dieser Allgemeinheit als Ehescheidungsgrund ablehnt, nicht wenigstens eine hysterische Veranlagung, die der Anlageträger zu bekämpfen nicht imstande ist und durch die er dem anderen Teil das Leben zur Qual macht, zur Scheidung der Ehe führen sollte. Es wäre dies zwar eine Scheidung ohne Verschulden eines Ehegatten, aber immerhin eine solche, die auf einer krankhaften oder normwidrigen Veranlagung des einen Ehegatten beruht und insoweit dem § 1569 BGB (dessen Voraussetzungen wohl auch zu erleichtern wären) nahekäme<sup>9</sup>.

3) Was die Folgen der Ehescheidung anlangt, so erscheint mir die heutige Regelung, wonach die für schuldig erklärte Frau in jedem Falle ihren Unterhaltsanspruch verliert, also auch dann, wenn eine festgestellte Mitschuld des Mannes ungleich schwerer wiegt, einer Nachprüfung bedürftig zu sein. Meines Erachtens wird hier die Lage des Einzelfalls mehr als bisher berücksichtigt werden müssen. Das gleiche gilt von der Sorge für die Person und das Vermögen der gemeinschaftlichen

---

Ehen gerade im Gemeinschaftsinteresse für begrüßenswert und macht für das einsetzende Anschwellen von Ehescheidungen nicht seine eigene Arbeit, sondern die Unterlassungssünden der Vergangenheit verantwortlich.“ Im übrigen könne nicht von einer Erleichterung, sondern nur von der Erweiterung der Scheidungsmöglichkeit gesprochen werden.

<sup>9</sup> § 1569 BGB: „Ein Ehegatte kann auf Scheidung klagen, wenn der andere Ehegatte in Geisteskrankheit verfallen ist, die Krankheit während der Ehe mindestens drei Jahre gedauert und einen solchen Grad erreicht hat, daß die geistige Gemeinschaft zwischen den Ehegatten aufgehoben, auch jede Aussicht auf Wiederherstellung dieser Gemeinschaft ausgeschlossen ist.“

Kinder. Die in dieser Hinsicht getroffene schematische Regelung des § 1635 BGB<sup>10</sup> trifft erfahrungsgemäß oft nicht das Richtige; die Befugnis des Vormundschaftsgerichts, in besonderen Fällen eine von der gesetzlichen Regelung abweichende Bestimmung zu treffen, bildet meines Erachtens kein ausreichendes Ventil. Es wird zu prüfen sein, ob man nicht auch hier dem Richter größere Freiheit einräumen und dabei die Entscheidung allein auf das Wohl der Kinder abstellen sollte.

II. Neben der Frage der Ehescheidung scheint mir noch eine Reihe weiterer familienrechtlicher Fragen einer alsbaldigen Erörterung zu bedürfen. Meines Erachtens wird damit nicht bis zu der in Aussicht genommenen Gesamtreform des Familienrechts gewartet werden können.

1) Die Regelung des Bürgerlichen Gesetzbuchs, wonach die Anfechtung der Ehelichkeit eines von der Ehefrau während der Ehe geborenen, von einem anderen als dem Ehemann stammenden Kindes allein dem Ehemann überlassen und nicht mehr möglich ist, wenn dieser die Erhebung der Anfechtungsklage innerhalb des auf die Kenntnis von der Geburt folgenden Jahres unterläßt, entspricht nicht mehr den heutigen Anschauungen. Dies kommt namentlich für solche Fälle in Betracht, in denen das Kind von dem Angehörigen einer dem Ehemann fremden Rasse erzeugt ist; danach gilt unter Umständen ein von einem Juden abstammendes Kind als arisch und umgekehrt. Um diese heute nicht mehr tragbare Verschleierung des wahren Familienstandes zu beseitigen, wird zu prüfen sein, ob nicht auch dem Kinde oder, da dieses in der in Betracht kommenden Zeit meist noch minderjährig ist, einer Behörde das Anfechtungsrecht einzuräumen und damit dem Kinde zu ermöglichen sein wird, aus einer Sippe, mit der es keinerlei Blutbande verknüpfen, auszuschneiden und bei späterer Heirat seiner wirklichen Eltern als deren eheliches Kind zu erscheinen. Die Behörde würde dieses Anfechtungsrecht naturgemäß auch entgegen den Interessen des Kindes auszuüben haben, z. B. wenn das Kind von einem Juden erzeugt ist und der deutschblütige Ehemann der gleichfalls deutschblütigen Mutter gestorben ist oder die Anfechtungsfrist versäumt hat.

2) Es wird zu prüfen sein, ob der Grundsatz des Bürgerlichen Gesetzbuchs, daß das Kindesannahmeverhältnis nicht einseitig, sondern nur durch einen der gerichtlichen Bestätigung bedürftigen Vertrag gelöst werden kann<sup>11</sup>, noch aufrechtzuerhalten sein wird. Aus dieser Regelung haben sich vielfach Schwierigkeiten ergeben, insbesondere wenn sich in der Person des Angenommenen schlechte Erbanlagen zeigen oder wenn der Annehmende sich einem gemeinschaftsschädlichen Lebenswandel ergibt; hier kann es sowohl im Interesse des anderen Teils als auch seiner Familie liegen, daß das einem Eltern- und Kindesverhältnis ähnliche Band wieder gelöst wird. Auch der Fall der Rassenverschiedenheit zwischen dem Annehmenden und dem Kinde spielt in solchen Fällen wieder eine Rolle. Vielleicht könnte das Vormundschaftsgericht ermächtigt werden, das Annahmeverhältnis auf Antrag oder auch von Amts wegen aufzuheben, wenn wichtige Gründe die Aufhebung im Interesse des Kindes oder des Annehmenden oder im öffentlichen Interesse als geboten erscheinen lassen.

3) In jedem Jahre wird eine Reihe von Fällen bekannt, in denen ein Mann nach dem Tode seiner wesentlich lebensälteren Ehefrau mit deren aus einer früheren Ehe stammenden oder vorehelich von einem Dritten gezeugten Tochter ein Liebesverhältnis beginnt und daraus Kinder hervorgehen. Nach geltendem Recht ist in Fällen dieser Art eine Ehe der Beteiligten und eine Legitimierung ihrer Kinder ausgeschlossen (§ 1310 BGB<sup>12</sup>). Wenn nun auch grundsätzlich solchen Verbindungen nicht

<sup>10</sup> § 1635 BGB: „Ist die Ehe aus einem der in den §§ 1565 bis 1568 bestimmten Gründe [d. h. infolge Verschuldens] geschieden, so steht, solange die geschiedenen Ehegatten leben, die Sorge für die Person des Kindes, wenn ein Ehegatte allein für schuldig erklärt ist, dem anderen Ehegatten zu; sind beide Ehegatten für schuldig erklärt, so steht die Sorge für einen Sohn unter sechs Jahren oder für eine Tochter der Mutter, für einen Sohn, der über sechs Jahre alt ist, dem Vater zu. Das Vormundschaftsgericht kann eine abweichende Anordnung treffen, wenn eine solche aus besonderen Gründen im Interesse des Kindes geboten ist; es kann die Anordnung aufheben, wenn sie nicht mehr erforderlich ist. – Das Recht des Vaters zur Vertretung des Kindes bleibt unberührt.“

<sup>11</sup> § 1768 BGB.

<sup>12</sup> § 1310 (2) BGB lautete: „Eine Ehe darf nicht geschlossen werden zwischen Personen, von denen die eine mit Eltern, Voreltern oder Abkömmlingen der anderen Geschlechtsgemeinschaft gepflogen hat.“

das Wort geredet werden soll, so wird doch zu prüfen sein, ob nicht für besondere Fälle, in denen die Beteiligten einer Ausnahmebehandlung würdig erscheinen, die Möglichkeit eröffnet werden sollte, ihnen Befreiung von dem genannten Ehehindernis zu gewähren.

4) Immer wieder gelangen Fälle zu meiner Kenntnis, in denen ausländische oder staatenlose Frauen, die wegen staatsfeindlichen oder sonst verbrecherischen Verhaltens mit ihrer Ausweisung aus dem Reichsgebiet zu rechnen haben, in Deutschland oder im Auslande die Ehe mit einem Reichsangehörigen eingehen, um dadurch die drohende Ausweisung zu vereiteln. Auch ist es wiederholt vorgekommen, daß reichsangehörige Männer Ausländerinnen ersichtlich nur deshalb geheiratet haben, um aus ihrem unsittlichen Lebenswandel Nutzen zu ziehen. Meines Erachtens wird solchen Verbindungen, die den Namen „Ehe“ zu Unrecht tragen, ein Riegel vorzuschieben sein. Vielleicht ließe sich daran denken, in Fortsetzung der in dem Gesetz vom 23. November 1933 – Reichsgesetzbl. I S. 979, 1064 –<sup>13</sup> enthaltenen Rechtsgedanken für solche Fälle eine Nichtigkeitsklage vorzusehen, die – wie dort – allein dem Staatsanwalt vorzubehalten wäre.

5) Die Vorschrift des Artikel 29 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, wonach ein Staatenloser in seinen persönlichen, insbesondere familienrechtlichen Beziehungen grundsätzlich nach dem Recht des Staates beurteilt wird, dem er zuletzt angehört hat, entspricht nicht mehr den heutigen Bedürfnissen. Aus dieser Regelung haben sich, namentlich in der Nachkriegszeit, vielfach praktische Schwierigkeiten ergeben; so ist es z. B. einem in Österreich ausgebürgerten, in Deutschland lebenden katholischen Mann nach dem insoweit maßgebenden österreichischen Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch vom Jahre 1811 unmöglich, in Deutschland eine Scheidung von seiner Ehefrau zu erlangen, auch wenn ihm im Sinne des deutschen Rechtes gewichtige Scheidungsgründe zur Seite stehen<sup>14</sup>. Es wird deshalb zu erwägen sein, ob nicht nach dem Vorgänge der meisten außerdeutschen Rechtsordnungen für die persönlichen Verhältnisse von Staatenlosen die Gesetze des Staates für anwendbar zu erklären sein werden, in denen sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

Ich beabsichtige zu einer Aussprache über die vorstehend erörterten Fragen zum 8. September einzuladen und bitte, diesen Tag jetzt bereits vorzumerken. Die förmliche Einladung wird in angemessenem Abstand demnächst ergehen<sup>15</sup>. Den Vorsitzenden des Familienrechtsausschusses der Akademie, Herrn Rechtsanwalt Mößmer, werde ich gleichfalls einladen<sup>16</sup>.

Dr. Gürtner

<sup>13</sup> Gesetz gegen Mißbräuche bei der Eheschließung und der Annahme an Kindes Statt; s. ARH I/2, Nr. 244 P. 9. Abdruck mit Begründung: SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 3–10.

<sup>14</sup> Das österr. Eherecht baute auf dem Grundsatz auf, daß jeder anerkannten Religionsgemeinschaft ihr bes. Eherecht gebühre. Bei Ehen, in denen ein Partner Katholik war, kam demnach eine Scheidung „dem Bande nach“, d. h. mit allen bürgerl.-rechtl. Folgen, nicht in Frage, sondern nur die „Scheidung von Tisch und Bett“, welche aber das Eingehen einer neuen Ehe ausschloß. Um die daraus für das prakt. Leben erwachsenden Unzuträglichkeiten abzumildern, hatte man für solcherart Geschiedene das Institut der „Dispensehe“ geschaffen, eine eheähn. Verbindung, die amtl. geduldet, aber rechtlich nicht als vollgültige Ehe anerkannt war. Näheres s. Begründung zum EheG von 1938: SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 165f.

<sup>15</sup> Zu der Besprechung lud der RJuM erst mit Schreiben vom 17. 10. 1936 auf den 17. Nov. ein (am 8. Sept. begann der Nürnberger Reichsparteitag); R 22/472, Bl. 21. Hierzu Dok. Nr. 179.

<sup>16</sup> Mößmer nahm bereits vorab mit Schreiben vom 29. 9. 1936 kritisch Stellung zur Haltung des RJuM; R 5101/23542, Bl. 94–104. SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 173–177.

## **Zitierhinweis**

Nr. 103 Der Reichsminister der Justiz an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern, das Auswärtige Amt, den Reichs- und Preußischen Wirtschaftsminister, den Reichs- und Preußischen Arbeitsminister, den Reichsminister der Finanzen, den Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten und den Stellvertreter des Führers. 19. Juni 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d103>